6. Analysieren Sie folgende Unternehmenssituationen und schlagen Sie eine passende Rechtsform vor. Begründen Sie Ihren Vorschlag. Nennen Sie zu jeder Situation einen Punkt, der für den Unternehmer zu Herausforderungen führen könnte.

Beispiele	Rechtsform + Begründung
a) Cestislav Mehmeti möchte mit seinem Ersparten eine IT-Firma gründen. Er benötigt aber noch weiteres Kapital von anderen Geldgebern. Seine beiden Brüder werden ihn finanziell unterstützen. Sie möchten jedoch ihr Risiko so gering wie möglich halten. Außenstehende Personen können dabei gerne erfahren, dass sie finanziell am Unternehmen beteiligt sind.	
b) Onur Aydin wird demnächst einen kleinen Dönerstand eröffnen. Er möchte unbedingt alle Entscheidungen allein treffen. 	
c) Die Schwestern Jasmin und Polina Lackner wollen eine Eventagentur gründen und diese gemeinsam leiten. Beide haben ähnliche Vorstellungen vom zukünftigen Unternehmen. Dank einer Erbschaft verfügen sie zudem über genügend Eigenkapital.	
d) Andrä Franz plant, sich als Installateur selbstständig zu machen und Wärmepumpen an Haushalte zu verkaufen. Er möchte sich ins Firmenbuch eintragen lassen, damit sein Firmenname rechtlich geschützt ist. 	
e) Cornel Neumann will sich mit einer Einlage an einem Unternehmen beteiligen. Er hat weder Interesse an einer aktiven Mitarbeit, noch soll seine Beteiligung für Dritte ersichtlich sein. Er erwartet sich nur eine Beteiligung am Gewinn.	
f) Einige Bauunternehmen beschließen, sich für die Dauer des viergleisigen Ausbaus der Westbahnstrecke zwischen Linz und Wels zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschließen. 	

5 Kapitalgesellschaften

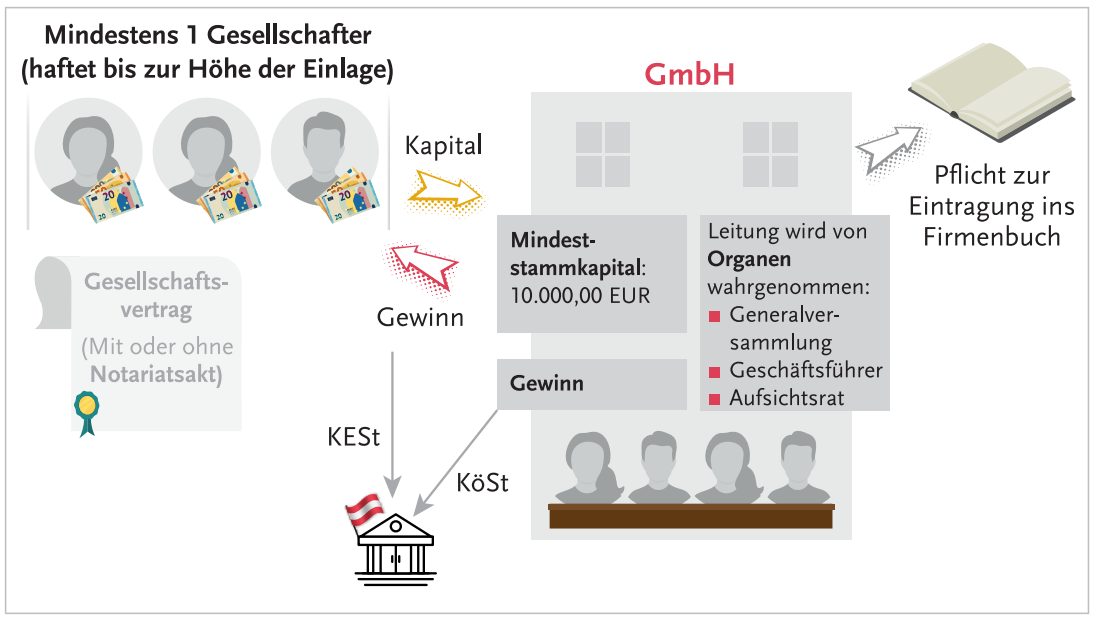
Kapitalgesellschaften sind **juristische Personen** mit einer **eigenen Rechtspersönlichkeit,** d. h., sie haben Rechte und Pflichten wie eine natürliche Person. Sie können Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und geklagt werden.

Die **Gesellschafter** von Kapitalgesellschaften können sowohl **natürliche** als auch **juristische Personen** (d. h. andere Kapitalgesellschaften) sein.

5.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

„Für die Gründung einer GmbH benötigt man normalerweise einiges an Kapital. Allerdings gibt es mit der vereinfachten Gründung eine gute Möglichkeit, die Kosten vorerst zu beschränken."





Anzahl der Eigentümer/Gesellschafter und Gründung

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) wird durch **mindestens eine Person** durch Abschluss eines Gesellschaftsvertrages gegründet.

Für die **Gründung** gibt es zwei Alternativen:

- **„Traditionelle Gründung":** Der schriftliche Gesellschaftsvertrag muss von einem Notar bestätigt werden (Notariatsakt). Er regelt alle Rechte und Pflichten der Gesellschafter.
- **„Vereinfachte Gründung":** Bei einer **Einpersonen-GmbH** erfolgt eine vereinfachte Gründung über das Unternehmerserviceportal (USP) unter Verwendung der elektronischen Signatur. Es ist keine notarielle Beglaubigung des Gesellschaftsvertrages erforderlich.

Firmenbuch und Firmenbezeichnung

Die GmbH ist **verpflichtend** in das **Firmenbuch** einzutragen. Dem Firmenkern muss der Firmenzusatz Gesellschaft mit beschränkter Haftung bzw. GmbH hinzugefügt werden. Die GmbH entsteht erst mit der Eintragung in das Firmenbuch.

Geben Sie an, wie hoch das Kapital für die Gründung einer GmbH sein muss. Die Infografik hilft Ihnen dabei.

§ Rechtsgrundlage: GmbH-Gesetz

Ein Beispiel eines Gesellschaftsvertrages finden Sie in der TRAUNER-DigiBox.

Anstelle von GmbH wird manchmal auch das Kürzel GesmbH verwendet.



Eine Kapitalerhöhung kann durch eine Erhöhung der Stammeinlagen der Gesellschafter oder durch die Aufnahme neuer Gesellschafter zustande kommen

Kapitalaufbringung (Finanzierung)

Das Eigenkapital einer GmbH nennt man **Stammkapital.** Es setzt sich aus den Stammeinlagen der Gesellschafter zusammen. Das Stammkapital muss **mindestens 10.000,00 EUR** betragen, davon ist die Hälfte sofort in bar einzuzahlen. Die Mindeststammeinlage je Gesellschafter beträgt 70,00 EUR.

Haftung

- Die **GmbH** haftet mit ihrem gesamten Gesellschaftsvermögen.
- Der **einzelne Gesellschafter** haftet bis zur Höhe seiner Stammeinlage.

Leitungsbefugnis/Kontrolle

Die **Leitung** einer GmbH wird von folgenden **Organen** übernommen:

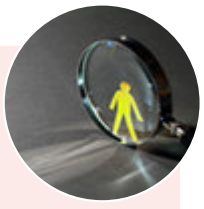
Generalversammlung



- Besteht aus allen Gesellschaftern
- Wird mindestens einmal im Jahr von der Geschäftsführung einberufen
- Stimmrecht hängt von Höhe der Stammeinlagen ab

wählt — **bestellt**

Aufsichtsrat



- Kontrolle der Geschäftsführung
- Der Aufsichtsrat ist nur unter bestimmten Bedingungen (Stammkapital > 70.000,00 EUR und > 50 Gesellschafter oder >300 Mitarbeiter/innen) verpflichtend einzurichten

kontrolliert

Geschäftsführer/in



- Mindestens eine natürliche Person
- Aufgaben:
  - Unternehmensleitung und -vertretung
  - Berichterstattung an den Aufsichtsrat
  - Aufstellung des Jahresabschlusses
  - Einberufung der Generalversammlung

Die Geschäftsführer können, müssen aber nicht Gesellschafter sein. Man unterscheidet Gesellschafter-Geschäftsführer und Fremdgeschäftsführer (ohne Beteiligung am Stammkapital).

Ein Geschäftsführer muss die Gewerbeberechtigung einbringen, wenn die GmbH einen Gewerbeschein benötigt.

Erfolgsverteilung

Die Erfolgsverteilung wird bei der **Generalversammlung** beschlossen.

- Ein Gewinn kann an die Gesellschafter ausgeschüttet und/oder für Rücklagen verwendet werden.
- Ein Verlust wird mit den vorhandenen Rücklagen bzw. mit der Nachschusspflicht abgedeckt. Diese muss im Gesellschaftsvertrag verankert worden sein.

Rücklagen = erwirtschaftete Gewinne, die im Unternehmen für bestimmte Zwecke einbehalten werden.

Nachschusspflicht = zusätzliche Einzahlungen der Gesellschafter, die über ihre Stammeinlagen hinausgehen.

Ertragsteuerliche Belastung

- Die GmbH ist ein eigenes Steuersubjekt: Die Gewinne werden mit **23 % Körperschaftsteuer (KöSt)** besteuert. Die GmbH muss eine **Mindestkörperschaftsteuer** bezahlen, auch wenn die Gesellschaft Verlust macht.
- Die einzelnen Gesellschafter müssen von den ausgeschütteten Gewinnen **27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt)** bezahlen.

Aha!
Gesamte Steuerbelastung für den **GmbH-Gesellschafter** bei Gewinnausschüttung:

23 % KöSt
\+ 27,5 % KESt von 77 % des Gewinns (= Gewinn – KöSt)
= **44,175 % Steuerbelastung**

Im Vergleich dazu beträgt der **Spitzensteuersatz** bei der Einkommensteuer (ESt) für Einzelunternehmer und Gesellschafter einer OG oder KG 55 %.

Vor- und Nachteile der GmbH

Vorteile	Nachteile
■ Haftung der Gesellschafter ist auf ihre Stammeinlage beschränkt ■ Gründung durch eine Person möglich ■ Reine Kapitalgeber unterliegen keinem Wettbewerbsverbot ■ Bei hohen Gewinnen günstigere Besteuerung (44,175 %) im Vergleich zur Einkommensteuer (55 %)	■ Hohe Gründungskosten (v. a. bei traditioneller Gründung) ■ Aufwendige Gründung ■ Immer Bilanzierungspflicht ■ Kreditfähigkeit ist bei kleinen GmbHs begrenzt ■ Für Geschäftsführer gilt das Wettbewerbsverbot

DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Eine **GmbH** ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie wird von mindestens einem Gesellschafter gegründet. Das Stammkapital setzt sich aus den Stammeinlagen der Gesellschafter zusammen, die nur mit ihrer Stammeinlage haften.

Wir sind ein junges Team von Webdesignern. Wir haben uns für die Rechtsform einer GmbH entschieden, um unser Haftungsrisiko zu beschränken.



Aha!
Die GmbH eignet sich v. a. für Zusammenschlüsse von Partnern, die zwar in der Gesellschaft mitarbeiten, das Risiko aber auf die Stammeinlage reduzieren wollen.

Business Case – „GmbH“

Bei einer gemeinsamen Beratung mit Herrn Hofstadler, seiner Frau und seinem Schwager äußern die drei ihre Bedenken, dass eine unbeschränkte Haftung im Falle eines Scheiterns ihre bisher aufgebaute Existenz gefährden könnte. Herr Fettner kann dies nachvollziehen und sagt zu ihnen:

Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine GmbH zu gründen, dann bleibt die Haftung auf die Gesellschaft beschränkt.



Aufgaben

1. Erläutern Sie, was Herr Fettner mit seiner Aussage meint.

2. Geben Sie an, welche Vorteile eine GmbH im Vergleich zu einem Einzelunternehmen hat.

TrainingsBox – „GmbH“



1. Jedes nachhaltig hergestellte Kleidungsstück macht einen Unterschied. Darum produziert die Fair Dresses e. U. seit vielen Jahren ökologische Mode. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 von Wilma Wildberger gegründet.

a) Die persönliche unbeschränkte Haftung stört Frau Wildberger mittlerweile, weswegen sie ihr Einzelunternehmen in eine GmbH umgründen möchte. Um einen besseren Überblick über eine GmbH zu bekommen, notiert sie sich die wesentlichen Informationen. Ergänzen Sie die folgende Tabelle.

Anzahl der Eigentümer/ Gesellschafter	
Mindeststammkapital	
Organe	

b) Die Rechtsform der GmbH bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Erläutern Sie Frau Wildberger zwei wesentliche Punkte.

c) Zählen Sie zwei Aufgaben auf, die Frau Wildberger als Geschäftsführerin der GmbH zu übernehmen hat.

1

2

2. Derzeit werden immer mehr Häuser mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet. Der gelernte Installateur Werner Haider möchte auf diesen Trend aufspringen und ein Unternehmen gründen. Leider konnte er seine beiden Freunde Elias und Jakob nicht überzeugen, als Gesellschafter einzusteigen.

a) Erklären Sie, ob Werner Haider dennoch ein Unternehmen mit der Rechtsform einer GmbH gründen kann.

b) Schildern Sie Herrn Haider, welche beiden Möglichkeiten zur Gründung einer GmbH grundsätzlich bestehen. Erklären Sie ihm dabei auch, wie die Kapitalaufbringung geregelt ist.

Möglichkeit 1:

Möglichkeit 2:

Kapitalaufbringung:

